南山中學 ・ 國中部二年級 ・ 公民科

第一次段考公民：真卷易錯題 ＋ 分類重點整理

依據 **114 學年度上學期第一次段考 公民真卷**（康軒第三冊 L1、L2，董皓崴老師命題）逐題拆解，並對照今年（11501）命題範圍整理考前重點。

⚠️ **先講答案的來源，請務必看完這格。**

- 這份真卷**沒有隨卷附「答案卷」**（題本上完全沒有「答案」「解答」字樣）——但是**題本第 5 頁末附有一欄答案格**：**01-10　AACDD，DDBDC　｜　11-20　ADBDD，BCDDD　｜　21-30　CCDDC，BDCBB　｜　31-35　DADCD**。
- 本講義的答案**以這一欄為準**，並**逐題用課本觀念重新驗算過**；驗算後與該欄一致的題目，代表答案可信度高。
- 但這一欄**並未經校方以「答案卷」名義正式公告**，來源無法百分之百確認。因此：**若有疑義，一律以課本與老師的說法為準。**
- 凡是我**無法從試題文字完整重建**的題目（例如依賴圖表、圖形被 OCR 吃掉的題），我會明確寫「**不確定／無法驗算**」，不會硬掰理由。

一、先確認「今年」考什麼

項目	115 學年度第一次段考（今年）	114 學年度真卷（去年）
科目	公民（社會領域分科）	社會領域【公民】考科
冊別	康軒《社會》第三冊（國二上）	康軒《社會》第三冊（國二上）
範圍	**L1～L2** L1 國家與民主政治　L2 民主國家中的公共意見	**第 1 課、第 2 課**（L1、L2）
考試時間	段考日程 10/14～10/15（依校方公告為準）	114/10/15（三）、114/10/16（四）

★ 好消息，也是重點：今年與去年的命題範圍**幾乎完全重疊（都是 L1＋L2）**，也就是說**去年的真卷可以直接當模擬考整份寫完**，投報率極高。唯一要留意的差別是**課本版本調整**：現行康軒第三冊把 L1 整合為「**國家與民主政治**」、L2 為「**民主國家中的公共意見**」，政黨與利益團體、政治參與等素材在不同版次可能被編在 L1 或後面的課次 —— **請以老師實際指認的範圍為準**，本講義的整理把真卷考過的概念全部收進來，兩種編法都不吃虧。

二、去年真卷的配分結構（照這個節奏練）

部分	題型	題數 × 配分	小計
一、觀念題	單選（時事、觀念辨析）	第 1～25 題，每題 3 分	**75** 分
二、題組題	題組 1（26～27 題：公共意見特性）＋題組 2（28～30 題：美國選舉人團）	第 26～30 題，每題 3 分	**15** 分
三、基礎題	單選（國家組成要素反覆考）	第 31～35 題，每題 2 分	**10** 分
合計	全部單選、全部畫卡（代碼 045），不倒扣		**100** 分

觀察重點：①**全卷都是選擇題**（無手寫、無申論）→ **錯一題就是實實在在掉 2～3 分**，細心度＝分數。②**「國家組成要素」至少考 8 題**（第 13、31～35 題及散落各題）→ **投報率最高的單元**。③題組 15 分幾乎全靠「讀懂文章＋回文定位」。
練法：限時 **40 分鐘**寫完 35 題，對答案後把錯題號寫成清單，只重讀那一題的「陷阱」欄。

三、易錯題拆解（★ 越多＝越容易掉分）

Q02 ★★★ 「白衫軍」事件凸顯民主政治的哪些內涵？

答案　**(A)** 民意政治、責任政治、法治政治　（答案欄：A）

陷阱　本題不是選「哪一個」而是**「哪三個」**，四個選項都含「政黨政治」，只有 (A) 沒有 —— 很多人一看到「網友串聯抗議」就想到政黨，其實**本案從頭到尾沒有政黨動員**。

怎麼對應　「士官懲罰種類沒有禁閉室卻仍被關 → **法治政治**（依法行政、依法處罰）」；「國防部長請辭獲准 → **責任政治**」；「三萬人上街、社會質疑軍中人權 → **民意政治**」。

記法　看到「**有政黨互相競爭／輪替／在野監督**」才選政黨政治，其餘三個關鍵字是：上街／民調／輿論＝**民意**；請辭／下台／被罷免＝**責任**；依法／依法規／牴觸無效＝**法治**。

Q04 ★★★ 已放棄臺灣地區戶籍的人，還可以做哪一項？

答案　**(D)** 繳交汽車的違規停車罰單　（答案欄：D）

陷阱　題幹的關鍵句是「**其國民之責任及義務，不會因此免除**」。選項 (A)(B)(C) 全部是「**權利、福利、身分**」（任公職、領補助、領退休金），只有 (D) 是**義務（罰單）**。考生的直覺是「沒有戶籍＝什麼都不能做」，但法律正好相反：**權利會喪失，義務不會免除**。

怎麼記　把「**戶籍**」和「**國籍**」切乾淨：

● **國籍**：中華民國國民的身分，不會因為拿大陸戶籍而消滅（本題明文「並非國籍」）。

● **戶籍**：在臺灣地區設籍 → 這是**選舉、罷免、創制、複決、擔任軍公職、社會福利、退休金**等**「以設有戶籍所衍生之權利」**的前提。

● 義務端（納稅、兵役、法律責任、罰則）是**跟著「國民身分」走的**，不跟著戶籍走。

法源　《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第 9 條之 1 第 2 項：設大陸戶籍或領用大陸護照者，喪失臺灣地區人民身分及在臺**選舉、罷免、創制、複決、擔任軍職、公職**等以設籍衍生之權利，**但其責任及義務不因而喪失或免除**。註銷大陸戶籍後可申請回復身分。

Q05 ★★ 「利益團體」與「政黨」的比較，何者錯誤？

答案　**(D)** 利益團體以取得執政權為目的　（答案欄：D）

陷阱　把「目的」搞混：**政黨要「執政」，利益團體只想「影響政策」**。利益團體根本不提名候選人、不追求執政，它靠遊說、請願、陳情、施壓來讓政策往自己要的方向走。

記法　一句話分勝負：**政黨＝爭取執政權、政策面向全面；利益團體＝影響政策、議題單一且特定**。本卷 Q25 又考一次同樣的對照（連考兩題，可見必考）。

Q07 ★★★ 為什麼公布《南海和平倡議》基本原則的是「政府」而不是「國家」？

答案　**(D)** 因為國家是一個抽象的概念　（答案欄：D）

陷阱　(A)「國家擁有主權的最高性」、(B)「領土的獨立性」聽起來都很「正確」，但都是**國家的性質**，不能回答**「為什麼是政府出來講」**。問的是**「誰能實際動作」**，不是「誰有權利」。

怎麼記　**國家＝抽象的整體（人民＋領土＋政府＋主權）；政府＝國家的組成部分，是實際運作、對外發言、制定與執行政策的機關**。所以：抽象的要靠具體的來行動 → 一定選「國家是抽象概念」。

Q09 ★★★ 外國軍隊出現在哪個位置，最可能被視為破壞委內瑞拉「領土完整」？

答案　**(D)** 隱形戰機出現在海岸基線向上延伸 12,000 公尺位置　（答案欄：D）

陷阱　(A) 20 海浬（水下）、(C) 200 海浬（正上方）都**不是領土**，是被數字嚇到就選錯的「數字誘答」。(B) 1000 海浬更不用說，早就出去了。

怎麼記　領土＝**領陸 ＋ 領海 ＋ 領空**。● **領海**：自領海基線向外 **12 海浬**以內 → 屬領土。● **領空**：領陸與領海的上方空間 → 屬領土，所以「**正上方**」是關鍵字，高度多少不是重點。● **鄰接區**：12～**24 海浬** → 不算領土。● **專屬經濟海域**：至 **200 海浬**（僅資源權利，他國仍可航行）→ 不算領土。● 再過去＝**公海**。

口訣：12 領海、24 鄰接、200 經濟、頭上的天空叫領空。

Q11 ★★ 洛克、盧梭、孟德斯鳩的主張，與哪一項論述最不接近？

答案 **(A)** 君權神授，政府權力直接來自上天賦予　（答案欄：A）

陷阱 本題問「**最不接近**」——也就是挑**唯一相反**的那個。三位思想家講的是理性、天賦人權、主權在民、權力分立，全部**反對君權神授**。其他三個選項 (B)主權在民、(C)權力分立、(D)民貴君輕**方向都一致**，別因為看到「中國古語」就以為不對。

怎麼記 「**君權神授 vs 主權在民**」是一組對立考點：**君權神授**＝權力來自上天（專制）｜**主權在民（人民主權）**＝政府權力來人民的授權、同意（民主）。洛克→天賦人權（生命、自由、財產）；盧梭→社會契約、主權在民；孟德斯鳩→三權分立。

Q12 ★★ 「行政院長頻繁更換、內閣改組常見」呈現何種現象？

答案 **(D)** 若總統候選人贏得選舉，便能獲得統治權來組成政府　（答案欄：D）

陷阱 「換閣揆」很容易被誤讀成「**政權轉移**」——(B)、(C) 就是這個陷阱。**政權轉移＝執政的政黨換人（例如政黨輪替）；閣揆更換只是同一位總統在任期內換行政院長**，統治權沒有換手。

怎麼記 三次修憲後的我國體制（真卷第 12、28 題都碰這一塊）：**人民選總統 → 總統擁有統治權的正當性 →總統任命行政院長 → 行政院長提請總統任命各部會首長組成內閣**。所以「總統當選人＝取得統治權、有權組政府」；而內閣改組只是**政府（統治機關）內部的變動**，不是「國家」變了、也不是「主權」變了。

延伸提醒 「**政府更換 ≠ 國家更換**」這組對照，就是 Q06（林肯被暗殺：政府的統治機關變更，不是國家滅亡、不是主權消失）和 Q28（定期選舉象徵「**政府**」的轉移）的正解邏輯。

Q13 ★★★ 「國家組成要素」九宮格：誰湊齊了四張要素卡？

答案 **(B)** 祁煜　（答案欄：B）

不確定 ⚠️ 這一題的選項是**四個人的四張卡牌圖**，轉存成文字後牌面順序已經**無法可靠還原**，所以我**無法逐項驗算**。答案直接引用答案欄。若老師檢討時答案不同，請以老師為準。

觀念（這才是要背的） 國家四要素只看：**人民、領土、政府、主權**。

✓ 算要素的：①「**內閣、國會（政府）**」｜③「**獨立簽署國際條約**」**（主權：對外獨立）**｜④「**土地、萬頃領土**」｜⑦「**公民達千萬人**」**（人民）**

✗ 不算要素的干擾牌：②**政黨**（民主政治的產物）｜⑤**國歌國旗國徽**（國家的**象徵**）｜⑥**參與國際組織**（外交行為的結果）｜⑧**皇室**（統治形式）｜⑨**中央集權**（權力集中程度）

口訣：人、地、政府、主權，四張就通關；國旗國歌政黨，都不算。

Q14 ★★ 各電視臺對「幸福南山樂園」的報導時間比例與報導方向

答案 **(D)** 留意媒體業者是否持有特定的立場　（答案欄：D）

關鍵 表的重點在「**方向**」：自強臺 28 分鐘正面／4 分鐘負面，崇智電視 4 分鐘正面／**21 分鐘負面**——同一個事件，不同電視臺的正負面比例**幾乎相反**。這就是「**立場**」，不是「文化位階」，也不是「和事實的接近度」（表裡沒有事實查核的資訊）。

怎麼記 看到「**同一件事、不同媒體、方向差很多**」→ 選**立場／偏頗**；看到「**報導與實際數據不符**」→ 選**與事實的接近度**；看到「**某類族群被特別對待**」→ 選**文化位階**。三個問法要分清楚。

Q15 ★★★ 「殺人案件數」與「新聞搜尋結果數」的圖，何者最不可能是他的結論？

答案 **(D)** 閱聽大眾喜好常會影響新聞媒體產業的企業收入　（答案欄：D）

陷阱（雙重） ①先看清楚問的是「**最不可能是結論**」＝**找出與圖無關的那一項**。②(D) 談的是「**閱聽人的喜好 → 媒體的營收**」，這是**媒體產業的商業面**，圖上只有「案件數」和「新聞則數」，**完全沒有收入資料**，推不出來。

三個「可能是結論」的長相 (A) 治安其實在改善（案件數下降）卻被大量報導 → 說明媒體**沒**善盡監督、或報導與事實有落差；(B) 報導量會帶動公共意見；(C) 公共意見（民怨）會逼政府表態 → **輿情有影響性**。這三個都只用得到圖上的兩條線。

怎麼記 圖表題的鐵律：**選項只要出現圖上沒有的變項（收入、年齡、學歷、政黨支持度…），通常就是答案。**先問「這條資訊圖上有嗎？」

Q17 ★★★ 網路聲量走勢圖：以公共意見四特性分析，何者錯誤？

答案 **(C)** 在丙～丁時期可判斷該事件影響性最小　（答案欄：C）

不確定的小地方 走勢圖本體在文字版裡沒有被保留下來，所以細部高低點我無法逐一核對；但這題的**判斷原則**是可以講清楚的（見下）。

關鍵 **網路聲量＝「討論熱度」，它對應的是「議題性」與「變動性」，不等於「影響性」。**聲量從高點掉下來，只代表討論退燒（議題性降低／民意變動），**不能直接推論「這件事對社會的影響力最小」**。這也是 (C) 被判為錯誤敘述的原因。

四特性一次釐清（超必考）

- **議題性（公開性）**：是針對**公共事務、公開**表達的意見，不是私事、不是偷偷講。
- **複雜性（差異性）**：同一件事**有正反、多元、甚至對立**的意見並存。
- **影響性**：民意**會讓政府／政策改變**（例如政策轉彎、首長下台）。
- **變動性（不穩定性）**：民意**會隨時間、資訊、事件而改變**（「民意像月亮，初一十五不一樣」）。

Q21 ★★ 民調「廢除死刑支持程度」，何種結果最可能讓政府暫緩廢死？

答案 **(C)**　（答案欄：C）

不確定 ⚠️ 這題的四個選項是**四張民調圖**，圖沒有轉成文字，**無法驗算**。答案直接引用答案欄，僅供對答案用，考試時請自己看圖判斷。

但觀念要會： 政府「暫緩」＝**民意不支持、反對聲量大**。要選的圖形是「**反對廢除死刑的比例明顯偏高（或持續上升）**」的那一張。這題考的是**民意政治**：政策方向會被民意拉住。看到「政府順應民意調整政策」就是**民意政治**；看到「政策改變前先辦公聽會、先民調」也一樣。

Q25 ★★ 政黨／利益團體對照表，哪一項重點最不正確？

答案 **(C)** 「手段」欄　（答案欄：C）

陷阱 表上把**利益團體的手段寫成「提名總統候選人」** —— 那是**政黨**才做的事。**利益團體不提名候選人、不參選、不執政**，它靠**遊說、請願、陳情、抗議、投書、開記者會、政治獻金**去影響政策。

正確的對照表（背這張）

比較	政黨	利益團體
相同點	都是**匯集民意**、都是**民主運作的基礎**、都會試圖**影響政策**	
目的	**爭取執政權**（執政／取得政權）	**影響政策**、維護成員利益
手段	提名候選人、助選、組織政府、在議會運作	**遊說、請願、陳情**、抗議、倡議
政策面向	**全面、廣泛**（各領域都要有主張）	**單一、特定**（只關心自己那一個議題）

Q26～27 ★★★ 五位網友談公共意見特性：哪兩位相似？是什麼特性？

答案 **Q26 (B)** 「巍峨南山」與「海天交映」　**Q27 (D)** 變動性　（答案欄：B、D）

逐則對照（這題型最值得練）

- **巍峨南山**：早期覺得限塑令管太多 → 後來因為污染新聞立場轉變 ＝**變動性** ✓
- **海天交映**：規劃初期擔心捷運帶來治安問題 → 蓋好後又希望捷運到家門口 ＝**變動性** ✓
- **青年嚮往**：利益團體關切學童含糖飲料 → 教育主管機關著手加嚴規範 ＝**影響性**
- **明理感恩**：遺產繼承第三順位是不是兄弟姊妹，引起民眾**關注討論** ＝**議題性**
- **精誠合作**：核能議題**同時存在支持與反對**、各有支持者 ＝**複雜性**

怎麼記 抓「**時間先後＋立場改變**」＝變動性；抓「**正反兩方並存**」＝複雜性；抓「**政府因民意而動作**」＝影響性；抓「**大家在談一件公共的事**」＝議題性。

Q28～30 ★★ 題組：美國選舉人團制度

答案 **Q28（C）**「政府」，「政黨政治」｜ **Q29（B）**依然投入資源以維持穩定｜ **Q30（B）**選民經常改變支持的政黨（答案欄：C、B、B）

Q28 關鍵 **定期選舉 → 更換的是「政府」，不是「國家」「領土」「主權」**（國家不會因為選舉就消失）。而「兩個主要政黨長期輪流執政」＝**政黨政治**。所以 (C) 政府／政黨政治。⚠️ 注意：這裡**不能**選「主權」——主權不會隨選舉轉移。

Q29 關鍵 鐵票倉（結果幾乎固定）的處理＝**不必花最大力氣，但仍要「維持」**。(A)「花費最多時間精力」是錯的，那是**搖擺州**才做的事；(C)「完全不理會」太極端，也不對。答案 (B)。

Q30 關鍵 搖擺州＝**結果難以預料＝選民經常改變支持的政黨**。(A)「一直支持單一政黨」是鐵票倉的描述，別選錯。

Q31～33 ★★★ 基礎題：沖繩歸還協定／釣魚臺行政管轄權

答案 **Q31 (D)** 主權｜ **Q32 (A)** 統治權｜ **Q33 (D)** 主權（答案欄：D、A、D）

Q31 為什麼是主權而不是領土 問的是「兩國**簽署條約**」這件事展現的要素。能與他國平等地締結條約＝**對外獨立**＝**主權**。領土是「那塊地」，主權是「對那塊地對內最高、對外獨立的權力」——**簽約是權力的行使，不是土地本身**。

Q32 關鍵 「**行政管轄權**」＝實際上在那裡管事、統治的權力 → **統治權**。**不等於主權**（主權是最終、最高的歸屬），也不等於民權、皇權。

Q33 關鍵 「領土被剝奪，『□□』也被踐踏」——**領土已經寫在題幹裡了，所以空格不能再填領土**。土地被拿走＝國家對那塊地的最高權力被否定 → 填**主權**。（這是「同一題組裡不能重複同一個答案」的典型命題手法，要敏銳。）

一句話分辨 **主權**＝最高、最終的權力歸屬（對內最高、對外獨立）｜**統治權**＝實際上治理、管轄、做決定的權力｜**行政管轄權**＝行政上的實際管理權。三者在「誰能真正管事」上有交集，但**主權是層級最高、不能讓渡**的那一個。

Q34～35 ★★ 基礎題：廣大興 28 號事件

答案 **Q34 (C)** 政府｜ **Q35 (D)** 主權（答案欄：C、D）

Q34 關鍵 「**公務船**」是國家**執行公權力的機關**——船本身是工具，代表的是**那個國家的政府**在執行任務。所以選政府。**不要選主權**：主權是抽象的最高權力，公務船是具體的機關。

Q35 關鍵 派軍艦去「**宣示**」＝宣示那塊海域的主權／統治權 → 主權。(C)政權、(A)人民、(B)領土都不對：操演宣示的是「**這裡歸我管**」。

這一大題的規律 凡是問「**機關、軍隊、公務船、政府發言**」→ **政府**；凡是問「**宣示、簽約、最高歸屬、被侵犯的權利**」→ **主權**；凡是問「**土地、海域、島礁**」→ **領土**；凡是問「**人民、國民、公民**」→ **人民**。

四、分類重點整理

A. 國家四大組成要素（全卷最高頻考點）

要素	定義	真卷對應	辨識關鍵字
人民	組成國家的國民（公民）	Q13 ⑦「公民達千萬人」	國民、公民、人口
領土	國家主權所及的陸地、水域（領海）與其上方空間（領空）	Q09、Q13 ④、Q31、Q33	土地、海域、島礁、12 海浬、領空
政府	國家的組成部分，實際制定與執行法令、對外行文的機關	Q07、Q13 ①、Q34	內閣、國會、公務船、派艦、發言
主權	對內最高、對外獨立，是國家最核心的權力	Q13 ③、Q31、Q33、Q35	簽約、宣示、最高歸屬、被侵犯

★ 這格一定要背：「四要素缺一不可」。國歌、國旗、國徽是**象徵**不是要素；政黨、國際組織會員是**民主政治／外交的產物**，不是要素。

B. 領土範圍與海域（數字題必考）

名稱	範圍（自領海基線起算）	屬不屬於「領土」	備註
領海	**12 海浬**以內	✓ **屬於**	視同領土，外國船艦原則上不得任意進入
領空	領陸與領海**上方**空間	✓ **屬於**	**看「正上方」而不是看高度**（真卷 Q09 的答案就在這裡）
鄰接區	12～**24 海浬**	✗ 不算	可防走私、防疫、移民、關稅
專屬經濟海域	至 **200 海浬**	✗ 不算	只有**資源**權利，他國仍有航行自由
公海	200 海浬以外	✗ 不算	各國皆可自由使用（真卷 Q34 的漁船事件背景）

C. 國家存在的目的（政府「為了什麼」而存在）

目的	具體政策長相（看到就選）
保衛人民安全／保障權利	國防、治安、**保障被害人權益、維護審判公正**、防疫、救災
維持社會秩序	交通管理與取締、法治與處罰、環境與噪音管制
維護世界和平	參與國際組織、人道援助、與他國簽約合作
促進經濟發展／社會福利	經濟政策、社會福利與救助、教育補助

> **Q01 說明：**《刑事妥速審判法》（民國 99 年制定）要求刑事審判公正、合法、迅速，並避免證據滅失 —— 命題者把它放在「**保護被害人之權益／保障人民權利**」這一格，因此答案欄為 **(A)**。這題的四個選項都只寫了「某個國家的目的」，屬於**不太好選的一題**；考試時就把每個選項**還原成「保障誰的什麼權益」**再比對，選「和題幹最貼近」的那一個。

D. 主權家族：主權／統治權／行政管轄權／國籍／戶籍

名詞	一句話定義	別搞混
主權	對內最高、對外獨立，國家最核心、不可讓渡的權力	是「歸屬」層次；不會因選舉、換政府而轉移
統治權	實際上治理、管理、做決定的權力	「行政管轄權」就是統治權的一種表現
行政管轄權	行政事務上的實際管理權	≠ 主權（真卷 Q32 就是考這個區別）
國籍	國民身分，取得國民資格的歸屬	拿大陸戶籍**不會**消滅中華民國國籍
戶籍	戶政登記，是「在臺權利」的前提	沒有戶籍 → 權利喪失，但**義務不免除**

E. 民主政治四大內涵（真卷考了至少 6 題）

內涵	核心意思	看到什麼關鍵字就選它
民意政治	政府的權力來自人民，施政要依民意	上街抗議、民調、公聽會、輿論壓力、政策順應民意轉彎、**定期選舉**
責任政治	施政出錯要負責（政治責任／法律責任）	請辭、下台、被罷免、道歉負責、被彈劾
法治政治	一切依法行政、依法審判，法律之前人人平等	依法、依規定、牴觸法律無效、大法官解釋、法律保留
政黨政治	政黨競爭、輪替、在野監督	政黨提名、執政黨／在野黨、輪流執政、政黨協商

回答技巧：題目若問「哪些內涵」（複選式單選），**先用刪去法找「完全沒提到的那一個」**——例如 Q02 整段沒有政黨動員，就把所有含「政黨政治」的選項刪掉。

F. 公共意見（民意）的定義與四大特性

定義：民眾針對**公共事務、政策或政治人物**等議題，**公開表達**的**集體意見**。
→ 三個要件缺一不可：①針對**公共**事務 ②**公開**表達 ③是**集體**意見。所以「個人到戶政事務所登記結婚」「法院公告判決書」「總統公布法律」屬於**政府行使職權或個人私事**，都**不是**公共意見（真卷 Q24 就是考這個）。

特性	意思	案例

議題性（公開性）	針對公共議題、公開討論	遺產繼承順位引發關注討論
複雜性（差異性）	常有正反、多元甚至對立看法	核能議題支持與反對各有擁護者
影響性	民意會使政府或政策改變	利益團體關切含糖飲料→主管機關加嚴規範
變動性（不穩定性）	會隨時間、資訊、事件而改變	限塑令從「管太多」到被接受；對捷運從擔心到期待

⚠️ **最常考也最容易錯：「網路聲量高低≠影響性」**。聲量＝討論熱度（議題性、變動性）；影響性要看**政府有沒有真的改變**。

G. 政黨 vs 利益團體

比較	政黨	利益團體
相同點	匯集民意、民主運作的基礎、都試圖影響政策	
目的	爭取執政權	影響政策、維護成員利益
手段	提名候選人、助選、組成政府、議會運作	遊說、請願、陳情、抗議、倡議
政策面向	全面廣泛	單一特定

H. 媒體、第四權與媒體識讀

- **第四權**：民主政治中，把**媒體**稱為行政、立法、司法之外的第四種力量，功能是**監督政府、提供資訊、形成公共意見**。
- **媒體識讀三問**：這是**事實**還是**意見**？消息**來源**是誰？這家媒體有沒有**特定立場**？（真卷 Q14、Q15、Q22 都在考這個）
- **假訊息的法律後果（實例）**：冒用他人頭像散布「颱風停班課」不實訊息 → 依《災害防救法》第 53 條，散播有關災害之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，**處三年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣一百萬元以下罰金**。這類事件的社會意義＝**媒體識讀能力在網路時代極其重要**（Q22）。
- **政治參與的紅線**：民主社會中「適當」的參與＝**合法、理性、尊重他人**。追蹤候選人家屬作息、網路霸凌、製作歧視性文宣辱罵政府，**都不是**正當參與（Q18）。**正確長相：投書、連署、陳情、公聽會、公共政策網路參與平台提案、投票**。

I. 法律位階、法治原則與中央地方權限（今年仍要會）

主題	重點
法律位階（效力高低）	**憲法 ＞ 法律 ＞ 法規命令（行政命令）＞ 地方自治法規**。下位者牴觸上位者，**無效**。 例：自治條例牴觸憲法、法律或上級法規 → 無效（由行政院或中央主管機關函告無效）；省法規牴觸國家法律 → 無效（憲法第 116 條）；縣規章牴觸法律或省法規 → 無效（憲法第 125 條）。
法律保留	限制人民權利、課以義務，必須有**法律**依據（或法律明確授權的命令），不能只靠行政機關自己說了算。
憲法的位階與解釋	憲法是**國家的根本大法**，位階最高。法律有無牴觸憲法發生疑義時，由**司法院大法官**解釋（憲法訴訟）。大法官的解釋對全國各機關及人民都有拘束力。
中央與地方權限	憲法**第十章**把國家事項分成四層：**①中央立法並執行（第 107 條，如外交、國防、司法、國籍法、幣制）②中央立法並執行或交由省縣執行（第 108 條，如教育制度、警察制度、公共衛生）③省立法並執行或交由縣執行（第 109 條）④縣立法並執行（第 110 條，如縣教育、縣衛生、縣警衛）**。未列舉事項：全國一致性質者屬中央，一縣性質者屬縣，**有爭議時由立法院解決**（第 111 條）。 **結論（真卷 Q08）：中央與地方是「分層負責」制訂和執行法令政策** —— 不是誰全部包辦，地方也**有**立法權。
修憲與省級凍結	民國 94 年**第七次修憲**把**省政府**這一層級**凍結**（省政府成為行政院的派出機關，台灣省不再是地方自治團體）；但**直轄市、縣（市）、鄉（鎮、市）**的地方自治仍存在。**不要把「凍省」誤解成「地方自治消失」**。
中央體制（真卷 Q12、Q28 背景）	第四次修憲後：**總統直接任命行政院長**（不必經立法院同意）→ 行政院長提請總統任命各部會首長組成**內閣** → 立法院對行政院長有**不信任案**，行政院長可呈請總統**解散立法院**。**換閣揆 ≠ 政權轉移**。

J. 易混淆概念對照表（考前掃一遍）

容易搞混的兩組	怎麼分
國家 vs 政府	國家＝抽象整體（人民＋領土＋政府＋主權）；政府＝具體、會做事、會發言的機關。政府換了，國家還在。
主權 vs 統治權	主權＝最高、最終、對外獨立（不可讓渡）；統治權＝實際上治理管轄的權力。
政權轉移 vs 內閣改組	政權轉移＝執政的**政黨**換人（政黨輪替）；內閣改組＝同一總統換行政院長，統治權沒換手。
民意政治 vs 責任政治	民意＝人民的力量**壓向**政府（上街、民調、輿論）；責任＝官員**自己承擔後果**（請辭、下台）。
法治政治 vs 責任政治	法治＝依**法律**辦事（依法取締、牴觸無效）；責任＝對**結果**負責（出錯就下台）。
議題性 vs 複雜性	議題性＝「這件事被公開討論」；複雜性＝「同一件事有正反多元意見」。
影響性 vs 變動性	影響性＝民意**讓政府改變**；變動性＝民意**自己改變**。
媒體立場 vs 與事實的接近度	立場＝不同媒體對**同一件事**的正負面比例差很大；接近度＝報導**與實際數據**是否相符。

五、考前衝刺清單（照順序做完）

順序	要做的事	時間
1	**國家四要素＋辨識關鍵字**（人／地／政府／主權）背到反射：看到「公務船、派艦、發言」→政府；「簽約、宣示、最高歸屬」→主權；「土地、海域、12 海浬、領空」→領土。	15 分
2	**海域數字**：12 領海／24 鄰接／200 經濟／公海／領空在「正上方」。**默寫一次**。	5 分
3	**民主政治四內涵**＋各自關鍵字（上街＝民意；請辭＝責任；依法＝法治；政黨競爭＝政黨政治）。	10 分
4	**公共意見三要件＋四特性**，並能各舉一個生活例子（自己講得出來才算會）。特別確認：「聲量 ≠ 影響性」。	15 分
5	**政黨／利益團體對照表**默寫一次（目的、手段、政策面向），並記住「利益團體不提名候選人」。	10 分
6	**國籍 vs 戶籍**（權利喪失、義務不免除）＋兩岸條例第 9 條之 1 的邏輯。	10 分
7	**法律位階**（憲法＞法律＞命令）、**法律保留**、**大法官解釋**；憲法第 107～111 條的四層分類與「爭議由立法院解決」。	15 分
8	**限時 40 分鐘**寫完去年真卷第 1～35 題，對答案後，把錯題的「陷阱」欄重讀一次。	60 分
9	重看第 **13、31～35** 題（國家要素題組）與 **26～27** 題（公共意見特性）—— 這兩塊就是本卷分數的重心。	15 分
10	畫卡用具（2B 鉛筆、橡皮擦）、准考證號與**代碼 045** 先寫好，避免非受迫性失誤。	—

資料來源：南山中學課務組「段考試題」公開題庫（114 學年度上學期第一次段考社會領域【公民】真卷，含題本末頁答案欄）；康軒版國中《社會》第三冊目次（L1 國家與民主政治、L2 民主國家中的公共意見）；《中華民國憲法》第 107～111 條、第 116、125 條（全國法規資料庫）；《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第 9 條之 1（全國法規資料庫）；《聯合國海洋法公約》領海 12 海浬／鄰接區 24 海浬／專屬經濟海域 200 海浬（海洋委員會海巡署）。

答案聲明：本卷題本未附正式「答案卷」，本講義答案取自題本末頁答案欄並經逐題驗算；凡無法驗算者已標示「不確定」，若與老師說法不同請以課本與老師為準。

本講義僅供個人複習使用，請勿外傳（原卷註明「僅供個人練習使用，勿向外傳送」）。